

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2049/2532

นายเชิง สระทองขอ กับพวก

โจทก์

นางสาวผง สระทองขอ

จำเลย

นางสาวผง สระทองขอ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 32 (1), มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้วจำเลยไม่ตั้งใจจะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 110)กรณีสืบเนื่องจากจำเลยยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่จำเลยไม่นำค่าขึ้นศาลมาวางให้ครบภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องว่ามีได้มีเจตนาที่จะทิ้งอุทธรณ์ ขอให้ศาลอนุญาตให้จำเลยชำระเงินค่าฤชาธรรมเนียมตามที่ศาลกำหนด โดยจำเลยจะชำระภายใน 3 วัน นับแต่ศาลอนุญาตศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ากรณีตามคำร้องนี้ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา (อันดับ 108)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ